



COMUNE DI MONTEROTONDO

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA' E VIGILANZA
EDILIZIA**

DETERMINAZIONE N. 1195 DEL 23/12/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI CIVICI DI PASCOLO E CONTESTUALE
AFFRANCAZIONE DEL CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SU TERRE DI
PROPRIETA PRIVATA SITE NEL COMUNE DI MONTEROTONDO - DITTA S.G. +
ALTRI.**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA' E VIGILANZA EDILIZIA

SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E CIMITERIALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI CIVICI DI PASCOLO E CONTESTUALE AFFRANCAZIONE DEL CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SU TERRE DI PROPRIETA PRIVATA SITE NEL COMUNE DI MONTEROTONDO - DITTA S.G. + ALTRI.

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il Decreto del Sindaco n. 57 del 30/06/2025 con il quale è stato conferito, all’arch. Andrea Cucchiaroni l’incarico di Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Città e Vigilanza Edilizia, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell’area diretta, per il periodo di anni 3 (tre) salvo proroga, e, comunque, non oltre la scadenza del mandato sindacale;

Vista la disposizione dirigenziale prot. 62219 del 31/10/2025 con la quale il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Città e Vigilanza Edilizia ha conferito all’arch. Daniela Caputo l’incarico ad interim di Titolare di Elevata Qualificazione (E.Q.) del Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale fino al 15/01/2026.

Richiamati:

- la Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e s.m.i. ad oggetto” Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924 n. 751 riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

- il R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 ad oggetto “Approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927 n. 1766;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;
- la Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1 e s.m.i. ad oggetto “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie “, in particolare l’art. 4 che attribuisce ai comuni le cui collettività sono titolari dei diritti di uso civico le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la liquidazione dei diritti stessi gravanti su terreni privati, i quali, per la destinazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti abbiano acquisto carattere edificatorio;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- la Legge 20 novembre 2017, n. 168 recante norme in materia di domini collettivi;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 903 del 04/11/2025 con la quale è stato pubblicato il progetto di liquidazione degli usi civici di pascolo redatto d’ufficio a favore della ditta come di seguito specificato:

DITTA	Dati catastali		Superficie (mq)	Canone Annuo (euro)	Capitale di liquidazione (euro)
	Foglio	Particella/e			
Dati anagrafici nell'allegato A	32	171	202	7,64	152,76
		173	102	3,86	77,14
		175	520	3,00	60,06
		1459	1148	89,03	1.780,55
TOTALI			mq 1.972	103,53	2.070,51

Visto l’avviso protocollo n. 63957 del 06/11/2025 di deposito presso la segreteria del Comune di Monterotondo degli atti riguardanti il suindicato progetto di liquidazione e contestuale pubblicazione allo stesso Albo Pretorio a decorrere dal giorno 10/11/2025 per 30 giorni consecutivi;

Vista la nota protocollo n. 64089 del 10/11/2025 relativa alla pubblicazione degli atti istruttori del progetto di liquidazione di cui trattasi regolarmente notificata alla ditta interessata;

Vista la nota pec protocollo n. 64076 del 10/11/2025 relativa alla pubblicazione degli atti istruttori del progetto di liquidazione di cui trattasi trasmessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti;

Vista la dichiarazione del Segretario Generale protocollo n. 71949 del 16/12/2025 che, avverso al progetto di liquidazione di cui trattasi, non sono pervenute, nei termini prescritti, osservazioni in merito;

Vista la nota pec protocollo n. 72579 del 18/12/2025 con la quale sono stati comunicati alla ditta interessata gli importi del canone enfiteutico per prima annualità o in alternativa l’importo di affrancazione di cui al suindicato progetto di liquidazione degli usi civici;

Dato atto, inoltre, che con la succitata nota, è stato comunicato, di formalizzare l’estinzione del predetto uso civico con provvedimento di competenza comunale con seguenti oneri a carico alla ditta interessata, giusto disposto del punto 4) della citata Determinazione Dirigenziale n. 903 del 04/11/2025;

Vista la nota pec assunta al protocollo dell'ente al n. 72763 del 18/12/2025 con la quale la ditta ha comunicato di aver provveduto al pagamento a mezzo di bonifico bancario della somma di euro 2.070,51 (duemilasettanta/51) corrispondente al capitale di affrancazione;

Accertato che è stato versato l'importo di € 2.070,51 (duemilasettanta/51) come da reversale n. 17389 del 23/12/2025 al cap. 1390.00 "Affrancazione di censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive";

Ritenuto sussistere le condizioni per rendere esecutivo il sopra descritto progetto di liquidazione degli usi civici e contestuale affrancazione dei terreni;

Ritenuto, pertanto, ai fini della tutela della riservatezza dei soggetti citati nel presente provvedimento di indicare nell'elaborato allegato al presente atto con la lettera "A" mediante puntuale rinvio nel testo stesso i dati citati e necessari a darne attuazione da sottrarre alla pubblicazione on-line;

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza in materia in forza degli atti e riferimenti citati,

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 è esente in modo assoluto dall'imposta di registro, di bollo e dalle altre imposte;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in parte narrativa, tutte integralmente richiamate:

- 1. Di liquidare**, dando atto dell'avvenuto pagamento del corrispondente capitale di affrancazione, il diritto di uso civico di pascolo, gravante in favore della popolazione del Comune di Monterotondo sui terreni privati, di seguito indicati, come determinato nel progetto di liquidazione approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 903 del 04/11/2025:

DITTA	Dati catastali		Superficie (mq)	Capitale di liquidazione (euro)
	Foglio	Particella/e		
Dati anagrafici nell'allegato A	32	171	202	152,76
		173	102	77,14
		175	520	60,06
		1459	1.148	1.780,55
TOTALI			mq 1.972	2.070,51

2. **Di dare atto** che i terreni di cui sopra, per effetto della liquidazione e dell'avvenuto pagamento del capitale di affrancazione, devono ritenersi affrancati dai diritti di uso civico.
3. **Di dare quietanza** per l'intero capitale versato e di estinguere ogni diritto del Comune di Monterotondo in ordine alla riscossione del canone annuo di natura enfiteutica.
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento è esente in modo assoluto dall'imposta di registro, di bollo e dalle altre imposte e tasse e dagli emolumenti catastali ai sensi dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692.
5. **Di dare atto** che sono poste a totale carico della richiedente ditta oneri e spese per la registrazione e trascrizione del presente atto, costituendo titolo dichiarativo di natura documentale idoneo per le dianzi menzionate formalità, secondo le modalità di cui alla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2/T del 26/02/2004 e la Risoluzione della stessa Agenzia n. 2/2008.
6. **Di dare atto** che il capitale versato a titolo di liquidazione del diritto di uso civico deve essere investito secondo il disposto normativo dell'art. 8 bis della L. R. 3 gennaio 1986, n. 1.
7. **Di dare atto** che la responsabile del procedimento è la responsabile E.Q. ad interim del Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale.
8. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta.
9. **Di pubblicare** la presente determinazione:
 - all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - sul sito web istituzionale, raggiungibile all'indirizzo www.comune.monterotondo.rm.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento dei contenuti nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, co. 1, lett. b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1492 del 23/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA' E VIGILANZA

EDILIZIA
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:
Andrea Cucchiaroni

Andrea Cucchiaroni in data 23/12/2025